20/10/2026 **SEGUNDA TURMA**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.612.829 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ADV.(A/S)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S)	: JEAN LUCAS DA SILVA
ADV.(A/S)	: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR
INTDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E AUTORIZAÇÃO DESMENTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do STJ que manteve negou agravo regimental e manteve a absolvição do recorrido, acusado de tráfico de drogas, tendo em vista a entrada domiciliar dos policiais não precedida de mandado e desprovida de fundadas razões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, **nos crimes de natureza permanente** — como neste caso, o tráfico de drogas, cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que presentes **fundadas razões**, as quais devem **ser justificadas *a posteriori.*** Assim, afora a controversa autorização de entrada na residência pela mãe do recorrido, rechaçada pelo STJ, constata-se que, de fato, não houve investigação prévia, campana, visualização prévia do réu, atitude suspeita, tentativa de fuga.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5042-FF07-2E9E-020B e senha 6333-8374-30A8-EB94

A denúncia anônima restou isolada. A mãe do réu negou a autorização de entrada, restando isoladas as palavras dos policiais, sem qualquer elemento de corroboração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, na Sessão Virtual de 9 a 19 de outubro de 2026, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 20 de outubro de 2026.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5042-FF07-2E9E-020B e senha 6333-8374-30A8-EB94

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.612.829 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ADV.(A/S)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S)	: JEAN LUCAS DA SILVA
ADV.(A/S)	: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR
INTDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):

1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do STJ que manteve negou agravo regimental e manteve a absolvição do recorrido, acusado de tráfico de drogas, tendo em vista a entrada domiciliar dos policiais não precedida de mandado e desprovida de fundadas razões. O acórdão restou assim ementado:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSOS PELO MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL. POSSIBILIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
>
> I. CASO EM EXAME
>
> 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu do agravo e proveu o recurso especial, para anular as provas obtidas através de ingresso ilícito em domicílio e absolver o réu.
>
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
>
> 2. A questão em discussão consiste em saber se havia justa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2798-B8EE-6662-485D e senha 3A6C-22F2-B2CE-F491

causa para o ingresso dos policiais no domicílio do réu, justificando a validade das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. "A interposição concomitante de recurso pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público estadual não inviabiliza a análise do protocolizado por último, pois, de acordo com entendimento jurisprudencial do STJ, o órgão federal tem legitimidade para interpor agravo regimental ainda que o estadual tenha exercido essa faculdade com precedência, sem que se configure preclusão consumativa ou violação do princípio da unirrecorribilidade" (EDcl no AgRg no HC n. 642.130/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em DJe de 8/8/2022). 4. A decisão agravada considerou que denúncias anônimas não configuram justa causa para ingresso em domicílio, conforme entendimento da Sexta Turma do STJ. 5. As regras de experiência comum sobre a atitude arbitrária dos policiais no grandes centros urbanos torna inverossímil a versão apresentada de que a mãe do réu teria autorizado o ingresso em seu domicílio6. A jurisprudência do STJ estabelece que a entrada em domicílio sem ordem judicial e sem elementos mínimos de traficância no local viola o direito à inviolabilidade do domicílio. 7. A decisão agravada deve ser mantida, pois o ingresso no domicílio foi considerado ilícito, resultando na anulação das provas e absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental improvido.

2. No recurso, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 6º, 144, caput e inciso V, da Constituição Federal. Aponta que a entrada dos policiais na residência na qual as drogas foram encontradas foi legítima e autorizada.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2798-B8EE-6662-485D e senha 3A6C-22F2-B2CE-F491

3. Não houve contrarrazões.

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2798-B8EE-6662-485D e senha 3A6C-22F2-B2CE-F491

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.612.829 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ADV.(A/S)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S)	: JEAN LUCAS DA SILVA
ADV.(A/S)	: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR
INTDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO:

1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do STJ que manteve negou agravo regimental e manteve a absolvição do recorrido, acusado de tráfico de drogas, tendo em vista a entrada domiciliar dos policiais não precedida de mandado e desprovida de fundadas razões. O acórdão restou assim ementado:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSOS PELO MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL. POSSIBILIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
>
> I. CASO EM EXAME
>
> 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu do agravo e proveu o recurso especial, para anular as provas obtidas através de ingresso ilícito em domicílio e absolver o réu.
>
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
>
> 2. A questão em discussão consiste em saber se havia justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do réu, justificando a validade das provas obtidas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0728-EDA9-A0AE-AF9F e senha EBCB-DB41-5F04-80D6

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. "A interposição concomitante de recurso pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público estadual não inviabiliza a análise do protocolizado por último, pois, de acordo com entendimento jurisprudencial do STJ, o órgão federal tem legitimidade para interpor agravo regimental ainda que o estadual tenha exercido essa faculdade com precedência, sem que se configure preclusão consumativa ou violação do princípio da unirrecorribilidade" (EDcl no AgRg no HC n. 642.130/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em DJe de 8/8/2022). 4. A decisão agravada considerou que denúncias anônimas não configuram justa causa para ingresso em domicílio, conforme entendimento da Sexta Turma do STJ. 5. As regras de experiência comum sobre a atitude arbitrária dos policiais no grandes centros urbanos torna inverossímil a versão apresentada de que a mãe do réu teria autorizado o ingresso em seu domicílio6. A jurisprudência do STJ estabelece que a entrada em domicílio sem ordem judicial e sem elementos mínimos de traficância no local viola o direito à inviolabilidade do domicílio. 7. A decisão agravada deve ser mantida, pois o ingresso no domicílio foi considerado ilícito, resultando na anulação das provas e absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental improvido.

2. O recurso não merece provimento.

3. Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, **nos crimes de natureza permanente**— como neste caso, o tráfico de drogas, cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0728-EDA9-A0AE-AF9F e senha EBCB-DB41-5F04-80D6

residência do acusado, desde que presentes **fundadas razões**, as quais devem **ser justificadas *a posteriori*.**

4. Neste cenário, o ponto determinante está, principalmente à luz da jurisprudência trazida do Superior Tribunal de Justiça, em resolver, demarcar ou bem esclarecer o que são **fundadas razões, ou justa causa,** para que, havendo suspeita de um crime em flagrante, possa o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, realizar-se sob justificação posterior.

5. Por primeiro, convém destacar que o julgamento do Tema RG nº 280 por esta Corte **não fixou requisitos** para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Nessa mesma linha de raciocínio, aponto recente julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

> "(...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral
>
> Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.
>
> O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, "não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0728-EDA9-A0AE-AF9F e senha EBCB-DB41-5F04-80D6

> institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo" (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.
>
> Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...)."
>
> (RE nº 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023).

8. Em verdade, esta Suprema Corte considerou que, em sendo violado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa violação podem e devem ser controladas *a posteriori* pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que **essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0728-EDA9-A0AE-AF9F e senha EBCB-DB41-5F04-80D6

9. No caso dos autos, extrai-se do acórdão recorrido o seguinte excerto:

> "(...) verifica-se que não foi realizada prévia investigação para a verificação das informações anônimas recebidas, o réu não foi visualizado em movimentação típica do tráfico, tampouco foram identificados usuários que estivessem adquirindo entorpecentes com o réu. Portanto *in casu*, em tese, o único elemento apontado como legitimador da entrada dos agentes no domicílio do acusado teria sido o suposto consentimento de sua mãe, isso porque denúncias anônimas não configuram justa causa para ingresso em domicílio.
>
> Ademais, importante ressaltar que a dinâmica dos autos aponta para o ingresso forçado no domicílio do réu e, só depois, este foi visualizado tentando fugir.
>
> Ademais, em juízo, referida autorização foi negada, havendo ela declarado que "os policiais invadiram a sua residência, dizendo que iam entrar de qualquer forma porque tinham uma denúncia contra o acusado, bem como que eles disseram que se não achassem o réu, iam jogar as drogas nelas".

10. Assim, afora a controversa autorização de entrada na residência pela mãe do recorrido, rechaçada pelo STJ, constata-se que, de fato, não houve investigação prévia, campana, visualização prévia do réu, atitude suspeita, tentativa de fuga. A denúncia anônima restou isolada. A mãe do réu negou a autorização de entrada, restando isoladas as palavras dos policiais, sem qualquer outro elemento de corroboração, o que autoriza a absolvição nos termos do princípio expresso no milenar adágio latino "in dubio pro reo".

11. Do acórdão do STJ, ainda colaciono:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0728-EDA9-A0AE-AF9F e senha EBCB-DB41-5F04-80D6

> "(...) o Juízo de 1º grau, magistrado mais próximo das provas dos autos, já havia reconhecido a nulidade do feito, pois oriundo de invasão de domicílio. Ao sentenciar o réu salientou que "réu não foi visto fazendo nada de errado, não despertou a suspeita dos policiais e não havia denuncias anteriores sobre o local, mas apenas a denúncia anônima recebida naquele dia (fls. 34), insuficiente para o ingresso desautorizado na casa. A ilegalidade do ingresso é, como se constata, bastante provável"

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0728-EDA9-A0AE-AF9F e senha EBCB-DB41-5F04-80D6

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.612.829 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ADV.(A/S)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S)	: JEAN LUCAS DA SILVA
ADV.(A/S)	: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR
INTDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (VOGAL): Peço vênia ao eminente Relator para dar provimento ao recurso ministerial.

Conforme o bem lançado Relatório, trata-se de recurso extraordinário (e-doc. 252), manejado pelo Ministério Público Federal, com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao negar provimento a agravo regimental, manteve decisão que deu provimento ao recurso especial, anulando as provas colhidas a partir de busca domiciliar considerada ilegal e, assim, absolvendo o ora recorrido (e-doc. 234).

O recurso interposto pelo Ministério Público Federal sustenta que, *"Na presente hipótese, constata-se que o ingresso dos policiais militares na residência do ora recorrido fora precedido da constatação de fundada suspeita acerca da prática de crime, tendo sido a busca domiciliar antecedida de prévia informação obtida de que no local foi realizada entrega de drogas. Na localidade apontada, a mãe do acusado consentiu a entrada dos policiais em sua residência, ocasião em que avistaram o réu tentando evadir-se com uma sacola em mãos, sendo que dentro da sacola encontram metade da droga e na residência fora arrecadado o restante dos entorpecentes (113 porções de cocaína, pesando 28,53g, e 68 porções de maconha, pesando 181,22g), além de dinheiro e apetrechos usualmente utilizados para a mercância de drogas."*

Destaca que *"Essas circunstâncias são suficientes para demonstrar que a busca domiciliar não constituiu em ato arbitrário, mas sim em ato lícito, amparado na existência de fundadas suspeitas do tráfico de drogas na localidade."*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69FB-5EC9-0A26-60C8 e senha 6CE0-C81C-7656-B951

Aponta que *"Sabe-se da existência de abusos e arbitrariedades, ocasionalmente marcadas por excessos dos agentes da polícia. Contudo, inviabilizar ou diminuir a atuação do policial – invertendo totalmente o ônus da prova sobre suas ações dotadas de presunção de legitimidade, sem lei para tanto – não resolve tais questões."*

Registra, ainda, que *"Da análise do acórdão recorrido verifica-se que essa eg. Corte Superior criou verdadeira "regulamentação" de disposições constitucionais e infraconstitucionais concernentes a atividades policiais regulares, como buscas pessoais e veicular, exigindo requisitos não previstos em lei para a sua efetivação. Essa atuação acaba por usurpar atribuição típica do Poder Legislativo e consiste em indevida interferência no Poder Executivo, ofendendo a separação dos poderes (art. 2º da CF/88), além de atingir o direito fundamental e social à segurança (arts. 5º, caput, e 6º, caput, e 144, caput, V e § 5º da CF/88)."*

Pois bem.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretou os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 280):

> "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando **amparada em fundadas razões, devidamente justificadas *a posteriori***, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público e, reconhecendo a licitude da busca domiciliar e da obtenção das provas dela derivadas, condenou o réu pelo crime do art. 33, caput e §4º, da Lei nº. 11.343/06.

Ao julgar o agravo em recurso especial interposto pela defesa, o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69FB-5EC9-0A26-60C8 e senha 6CE0-C81C-7656-B951

Superior Tribunal de Justiça manteve, em sede de agravo regimental e posteriores embargos de declaração, a decisão proferida pelo Relator, que considerou ilegal a busca domiciliar realizada e, assim, absolveu o réu. O voto condutor do acórdão recorrido assentou que:

> *"No caso, o Tribunal de origem afirma que os policiais receberam denúncias anônimas da suposta prática do delito de tráfico de drogas na residência do réu. Chegando lá, teriam obtido autorização para ingresso no domicílio por sua genitora. E, ao adentrarem na residência, teriam visualizado a tentativa do réu em se evadir.*
>
> *Dos excertos acima transcritos, verifica-se que não foi realizado prévia investigação para a verificação das informações anônimas recebidas, o réu não foi visualizado em movimentação típica do tráfico, tampouco foram identificados usuários que estivessem adquirindo entorpecentes com o réu.*
>
> *Portanto* in casu, *em tese, o único elemento apontado como legitimador da entrada dos agentes no domicílio do acusado teria sido o suposto consentimento de sua mãe, isso porque denúncias anônimas não configuram justa causa para ingresso em domicílio.*
>
> *Ademais, importante ressaltar que a dinâmica dos autos aponta para o ingresso forçado no domicílio do réu e, só depois, este foi visualizado tentando fugir.*
>
> *Ademais, em juízo, referida autorização foi negada, havendo ela declarado que "os policiais invadiram a sua residência, dizendo que iam entrar de qualquer forma porque tinham uma denúncia contra o acusado, bem como que eles disseram que se não achassem o réu, iam jogar as drogas nelas".*
>
> *(...)*
>
> *Logo, havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado e suas testemunhas e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69FB-5EC9-0A26-60C8 e senha 6CE0-C81C-7656-B951

> *impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (*fruits of the poisonous tree*)."*

Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como demonstram os seguintes precedentes:

> *"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário."* (ARE 1.439.357-AgR, Red. p/ acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69FB-5EC9-0A26-60C8 e senha 6CE0-C81C-7656-B951

DJe de 17/05/2024)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO". (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. CRIMES PERMANENTES (TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO). SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CONTROLE JUDICIAL "A POSTERIORI". LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao reconhecer a ilicitude de provas obtidas em busca domiciliar realizada por policiais militares sem mandado judicial, absolveu os recorridos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a busca domiciliar sem mandado judicial, realizada pela polícia militar, em caso de crime permanente, quando amparada

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69FB-5EC9-0A26-60C8 e senha 6CE0-C81C-7656-B951

em fundadas razões justificadas a posteriori; (ii) estabelecer se, no caso concreto, as informações recebidas e os elementos prévios reunidos configuraram justa causa suficiente para legitimar a diligência e as provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial em caso de crime permanente, inclusive no período noturno, desde que amparado em fundadas razões objetivas e sujeito a controle judicial posterior. 4. A justa causa deve estar lastreada em elementos indiciários objetivos colhidos antes da diligência, não bastando meras intuições, suspeitas subjetivas ou expressões genéricas como "atitude suspeita". 5. A atuação policial deve ser afastada quando arbitrária, aleatória ou motivada por discriminação, sob pena de nulidade das provas e responsabilização dos agentes. 6. No caso concreto, a diligência não decorreu de intuição aleatória, mas da conjugação de denúncia anônima específica, monitoramento prévio, intensa movimentação de pessoas no imóvel e informação sobre receptação de celular, configurando circunstâncias objetivas e exigentes que legitimaram a medida. 7. A interpretação do Tribunal de origem divergiu da tese firmada no Tema 280 ao desconsiderar os elementos prévios que caracterizaram justa causa para a busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação, afastada a nulidade do ingresso e da busca domiciliar. (ARE 1457996, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2025 PUBLIC 19-09-2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69FB-5EC9-0A26-60C8 e senha 6CE0-C81C-7656-B951

> *REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes.* (RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

In casu, a partir da busca domiciliar realizada, foram encontrados ***"113 porções de cocaína, pesando 28,53g, e 68 porções de Cannabis sativa L, pesando 181,22g, "***. (e-doc. 46).

Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria, tendo em vista a existência de elementos objetivos a justificar a busca domiciliar com a localização de quantidade significativa de substância entorpecente.

Ex positis, com as vênias do eminente Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Federal, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos da apelação criminal nº 1501045-17.2024.8.26.0618, afastada a fundamentação de ilicitude da prova

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69FB-5EC9-0A26-60C8 e senha 6CE0-C81C-7656-B951

oriunda de busca domiciliar.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69FB-5EC9-0A26-60C8 e senha 6CE0-C81C-7656-B951

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.612.829
PROCED. : SÃO PAULO/SP
RELATOR(A): MIN. ANDRÉ MENDONÇA
RECTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ADV.(A/S): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S): JEAN LUCAS DA SILVA
ADV.(A/S): CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR (418813/SP)
INTDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça, vencidos os Ministros Luiz Fux e Nunes Marques. Segunda Turma, Sessão Virtual de 9.10.2026 a 19.10.2026.

Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

Thiago Fernandes Lins
Secretário da Segunda Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2980-1A58-328A-D3D2 e senha 80C1-E9CB-2AFB-F9E2